

RECURSO CÍVEL Nº 5001876-48.2024.4.02.5115/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RECORRIDO: JOAO DE AGUIAR BAPTISTA (AUTOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. OBJETIVO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER dos presentes embargos declaratórios e NEGAR-LHES provimento. Publique-se. Intimem-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de março de 2025.

5001876-48.2024.4.02.5115

510015668426 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5001876-48.2024.4.02.5115/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RECORRIDO: JOAO DE AGUIAR BAPTISTA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOAO DE AGUIAR BAPTISTA em face do acórdão que conheceu e deu provimento parcial ao Recurso do Banco Brasil, reconhecendo a legitimidade passiva da União e julgando improcedente o pleito em desfavor da mesma, porém mantendo a extinção sem mérito em face da Banco do Brasil por incompetência da Justiça Federal.

O recorrente alega omissão na fundamentação da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, omissão na análise da jurisprudência do STJ e a decisão contraditória que não levou em consideração a matéria e os documentos apresentados pelo Autor. Alega, ainda, obscuridade quanto à aplicação do prazo prescricional, contradição na análise do julgamento sem resolução de mérito, omissão quanto à análise dos índices de correção monetária.

É o breve relatório.

VOTO

Nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/95, os embargos de declaração se prestam a corrigir eventuais obscuridades, contradições, omissões e/ou dúvidas existentes no julgado.

No caso dos autos, não logrou a embargante demonstrar a ocorrência das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, inexistindo qualquer contradição, obscuridade ou omissão do julgado.

Primeiramente, o embargante não apresentou recurso em face da sentença, que lhe foi desfavorável:

" Diante do exposto, pronuncio a ilegitimidade passiva da União Federal no presente feito e, ato contínuo, reconheço a incompetência da Justiça Federal, extinguindo o processo sem exame de mérito, com lastro nos arts. 485 CPC c/c artigo 51 III da L9099/95."

O juízo *a quo* reconheceu a ilegitimidade passiva da União Federal no presente feito e, ato contínuo, declarou a incompetência da Justiça Federal, **ante o pedido do autor, ora embargante, para a condenação dos réus à restituição de valores desfalcados de sua**

conta vinculada ao PASEP.

O embargante, nas suas razões recursais, argumenta que o autor não questionou a definição dos índices pela União, **mas sim a falha do Banco do Brasil na gestão da conta, com a supressão de valores e a não aplicação correta dos rendimentos.**

Considerando o pedido acima de "**falha do Banco do Brasil na gestão da conta, com a supressão de valores e a não aplicação correta dos rendimentos., com fulcro no tema 1.150 do c. Superior Tribunal de Justiça,**" foi mantida a extinção sem mérito em face da Banco do Brasil por incompetência da Justiça Federal.

Por outro lado, foi consignado que o Banco do Brasil em suas razões recursais sustentou que nas ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP, a parte passiva deve ser composta unicamente pela União Federal, até porque a causa estava madura para apreciação do mérito. O qual inclusive tem entendimento consolidado na jurisprudência em face da União.

De modo que conclui-se que o recurso do BB permite a análise do mérito em face da União juntamente com o pedido autoral de restituição de valores desfalcados de sua conta vinculada ao PASEP; além de indenização por danos morais, com fundamento em eventual falha do serviço do Banco do Brasil (Pasep), como instituição custodiante das contas individuais.

Não há de se falar em obscuridade quanto ao prazo prescricional. No julgado, foi abordado somente a **prescrição quinquenal**, quanto a eventual pedido em face da UNIÃO. Já que em relação ao réu Banco do Brasil S.A, a Justiça Federal não é competente para julgá-lo, nos termos a seguir.

Há entendimento vinculante contrário à pretensão autoral, consolidado no tema 545 do STJ, já mencionado acima e que reproduzo novamente; "é de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32."

Melhor sorte não assiste à embargante, quanto a omissão quanto à análise dos índices de correção monetária, o qual foi citado, *ad argumentadun tantum*, uma vez que foi reconhecida a prescrição para a pretensão em face da UNIÃO, nesses termos.

No mérito propriamente dito também não teria melhor sorte a parte autora. Não há como acolher o pleito autoral, pois a lei defere ao Conselho Diretor (União) a atribuição de estabelecer o índice, tendo definido, como vimos acima a TJLP. Não cabendo ao Poder Judiciário alterar o índice legalmente fixado.

Na verdade, aduz a recorrente, em sede de embargos, sua insurgência, em face do julgado. Destaco que a decisão encontra-se devidamente fundamentada, clara e abrangendo toda a insurgência recursal. Evidencia-se, portanto, que a embargante pretende a simples modificação do julgado, sem que tenha ocorrido qualquer vício no julgamento. Insurgência esta que deve ser manifestada na via própria, vez que os embargos de declaração não se prestam a este fim.

ISTO POSTO, voto no sentido de CONHECER dos presentes embargos declaratórios e NEGAR-LHES provimento. Publique-se. Intimem-se. Após certificado o transito em julgado, dê-se baixa à origem.